

1500266-42.2018.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante,

Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 1853/18/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES,

1852/18/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2076192 - 01º D.P. EMBU ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Jardim Arabutan - CEP 06803-270, Fone:

(11) 4506-1842, Embu das Artes-SP - E-mail: embu1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500266-42.2018.8.26.0628

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante,

Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 1853/18/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES,

1852/18/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2076192 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES,

1853/18/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 1852/18/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES,

2076192/2018 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 1861660 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE RODRIGUES DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 28 de março de 2022, às 13:30h, na sala de audiências da 1ª Vara Judicial do Foro de Embu das Artes, Comarca de Embu das Artes, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e, tendo em vista as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do Covid-19, considerando o Provimento CSM nº 2564/2020, bem como o Comunicado CG nº 284/2020 com orientação para realização de audiências virtuais através da utilização da ferramenta Microsoft

Teams, excepcionalmente por meio virtual de audiência, verificou-se a presença do(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Bruno Gondim Rodrigues, do Advogado(a), Dr.(a) Otavio Somenzari, das testemunhas comuns, Srs. Vagner e Guilherme. Ausente o réu FELIPE RODRIGUES DA SILVA. Iniciados os trabalhos da presente audiência, pelo MM. Juiz foi determinado que os depoimentos das testemunhas fossem gravados por meio de sistema de captação audiovisual, liberando-se a mídia a seguir. Dada a palavra às partes para se manifestarem, por elas foi dito que nada tinham a requerer. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte deliberação: Vistos. Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução processual. A seguir pelas partes foram apresentadas alegações finais oralmente, sendo gravado pelo sistema audiovisual, juntando a mídia a seguir. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos, FELIPE RODRIGUES DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, por conta do fato descrito na denuncia, ocorrido no dia 10/10/2018, por volta das 12:00 horas, na Rua Augusto de Almeida Batista, 01, Jd. Pirajussara, cidade e município de Embu das Artes, oportunidade em que trazia, tinha em depósito, entregava e fornecia as drogas descritas. A denuncia foi recebida (fls. 90/91), em 30.08.2019. O acusado apresentou resposta (fls. 173). Na presente data, ocorreu a instrução com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. As partes se manifestaram conforme consta em gravação anexa. É o relatório do essencial. Fundamento e Decido. A materialidade encontra-se demonstrada conforme o laudo de exame químico toxicológico (fls.81/82). A autoria também se mostra certa. O acusado é revel, nos termos do art. 367 do CPP e também não deu sua versão na fase policial (fls. 50). Os policiais, em linhas gerais, afirmam que surpreenderam o réu na pratica do trafico de drogas. Guilherme Sugawara disse que o réu era o olheiro e responsável por encaminhar os interessados à aquisição até outro indivíduo, o qual buscava a droga e entregava ao usuário. Observaram, por algumas vezes, tal prática. Realizada a abordagem, o outro indivíduo indicou onde estava o restante das drogas. No mesmo sentido, foi o depoimento de Vagner Luis Freitas, contudo não soube delinear, dado o transcurso de tempo, a função exercida por cada qual. É o que basta para condenação, sendo evidente o envolvimento do acusado no exercício do comércio ilícito de drogas, haja vista que não há qualquer notícia de inimizade ou de qualquer causa que pudesse macular a atuação policial, presumindo-se que o agente da lei atua de acordo com os princípios da moralidade e da eficiência. Ademais, o acusado não teve a preocupação de exercer a sua autodefesa e tampouco produziu qualquer prova que infirmasse a versão apresentada pelas testemunhas. Passo, portanto, a dosimetria da pena. Na primeira fase, constata-se que o réu apresenta bons antecedentes, sendo as demais circunstancias do artigo 59, do CP., favoráveis. Contudo, observando-se o artigo 42 da Lei 11343/06, há preponderância, sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59, da quantidade e da natureza da substância apreendida. No presente caso, constata-se apreensão deveras substancial de três tipos de narcóticos, especialmente a cocaína em forma de crack que apresenta efeitos especialmente deletérios a quem se utiliza dessa espécie. Assim, entendo que, nesta primeira fase, justifica-se o aumento de 1/6 da pena base, de modo que alcança-se o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase, não verifico a existência de qualquer agravante e tampouco qualquer atenuante. No terceiro estágio, inexiste qualquer causa de aumento a ser considerada, tampouco qualquer causa de diminuição, sendo importante destacar que o condenado não faz jus a diminuição constante no paragrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, pois as circunstancias da infração denunciam a dedicação às atividades criminosas, não sendo desarrazoado se perquirir que o condenado possa integrar organização criminosa. Com efeito, o fato de trazer consigo quantidade colossal de narcóticos, de diferentes espécies denotam que o condenado não se trata de um neófito na seara criminosa, pois sabe-se que a mercadoria que trazia consigo nos meandros do submundo do crime era altamente valiosa. O regime será o inicial fechado por conta da disposição expressa da Lei dos crimes hediondos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em juízo, para declarar FELIPE RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei

nº 11.343/06, CONDENANDO-O a pena 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual fixado em seu valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde as praticas delituosas. O montante de pena aplicada e a espécie de delito vedam qualquer substituição ou favor legal ao condenado, considerando-se ser assemelhado a hediondo. Oportunamente, com o trânsito em julgado, oficie-se a Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República. Considerando que responde ao processo solto e por não vislumbrar a necessidade da decretação da prisão preventiva, nessa condição poderá exercer o seu direito ao apelo. Autorizo a destruição do entorpecente apreendido, de acordo com o artigo 32, § 2º da mencionada lei. Determino o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei de Tóxicos. Considerando que as partes se ausentaram do ambiente virtual, para que tomem conhecimento formal desta sentença, abra-se vista ao Ministério Público e intime-se a Defesa pela imprensa oficial. Por fim, após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado, especificando-se os atos por ele praticados. Considerando que o réu não foi encontrado nos endereços constantes dos autos, intime-se-o por edital. Considerando que é defendido por advogado dativo e não demonstrado qualquer indício de riqueza, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita e o dispense do pagamento da taxa judiciária. NADA MAIS. Este termo deixa de conter as assinaturas dos participantes, tendo em vista que a audiência ocorreu virtualmente. Eu, Magna Celestino Vidal, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA